

จากผู้อำนวยการทางหลวงย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนหรือทำลายภายในกำหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวงมีอำนาจรื้อถอนหรือทำลายได้ โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้นด้วย ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขแบบและปรับปรุงระดับทางเชื่อมเข้าออกอาคารพิพาทในเขตทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะเป็นผู้ดำเนินการรื้อถอน โดยผู้ฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ จึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยเหตุผลตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว ส่งผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุเดียวกัน ขอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๖๑/๒๕๖๕)

๑.๕ การดูแลรักษายานพาหนะหรืออุปกรณ์ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ โครงการที่เป็นบริการสาธารณะด้านคมนาคมและขนส่งทางบก

การที่กรมทางหลวงดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๐ โดยปรับปรุงเส้นทางซึ่งมีได้อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงไม่เข้าข่ายโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่โครงการดังกล่าวจะต้องตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่สองข้างทาง อันกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น กรณีจึงมีลักษณะเป็นโครงการของรัฐตามนิยามในข้อ ๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งก่อนเริ่มดำเนินโครงการจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีด้วยก็ได้ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว หรือจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในภายหลังเมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอตามข้อ ๖ ของระเบียบเดียวกัน ซึ่งแม้คดีนี้กรมทางหลวงจะได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ่มดำเนินโครงการพิพาทก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่า



ภายหลังจากการประกวดราคาจ้างโครงการพิพาท กรมทางหลวงได้เชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพิพาท อันถือได้ว่าได้คำนึงถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสีย และสิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิของตนตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบข้อ ๕ และข้อ ๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว การดำเนินโครงการพิพาทจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี แต่เนื่องจากการดำเนินโครงการดังกล่าวต้องตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่สองข้างทาง กรมทางหลวงจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการเพื่อทดแทนผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์และระบบนิเวศสองข้างทางด้วย

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาจ้างบริษัทเอกชนให้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙๐ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๒-ต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยดำเนินการปรับปรุงเส้นทางในช่วงระหว่าง กม. ๒+๐๐๐ ถึง กม. ๑๐+๑๐๐ ระยะทาง ๘.๑๐๐ กิโลเมตร ซึ่งอยู่ช่วงต้นของถนน มีได้อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงไม่เข้าข่ายโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่เป็นโครงการของราชการส่วนกลางที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ปรับปรุงเพิ่มช่องทางการแซง (Passing Lane) ปรับปรุงเส้นทางในช่วงที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ปรับปรุงเพิ่มช่องทางสำหรับรถบรรทุกหนัก (Climbing Lane) ปรับปรุงเส้นทางในช่วงที่เป็นทางลาดชันและเนินเขา ให้รถบรรทุกสามารถวิ่งหลีกทางให้กับรถอื่นที่สามารถใช้ความเร็วผ่านไปได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ปรับปรุงทางหลวงเป็น ๔ ช่องจราจร โดยขยายและเพิ่มช่องจราจรในเส้นทางช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นเกินขีดความสามารถในการให้บริการของเส้นทางเดิม ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่สองข้างทาง บางส่วนเป็นไม้หวงห้ามและมีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงาม อันกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น กรณีจึงมีลักษณะเป็นโครงการของรัฐตามนิยามในข้อ ๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีใช้โครงการของรัฐที่มีผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนเป็นส่วนรวมที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แต่เป็นกรณีที่ก่อนเริ่มดำเนินโครงการพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจัดให้มีการ



เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีด้วยกันก็ได้ตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบดังกล่าว หรือจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในภายหลังเมื่อผู้มีส่วนได้เสียร้องขอตามข้อ ๖ ของระเบียบเดียวกัน แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ก่อนเริ่มดำเนินโครงการพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้ใช้สิทธิร้องขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่อย่างใด ทั้งยังปรากฏว่าภายหลังจากการประกวดราคาจ้างโครงการพิพาท แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ได้มีหนังสือเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการพิพาท อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นทางระบบเครือข่ายสารสนเทศด้วย โดยที่ประชุมมีมติเห็นด้วยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะดำเนินโครงการพิพาทต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและได้ประกาศให้ประชาชนทราบ โดยลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว จึงเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คำนึงถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้เสีย และสิทธิในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครอง อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิของตนตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบข้อ ๕ และข้อ ๖ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว การดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ร่วมกันอนุมัติและอนุญาตให้บริษัทเอกชนดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ ดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และไม่เป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายต่อผู้ฟ้องคดี

อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการพิพาทได้มีการตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่สองข้างทางซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและผลกระทบทางจิตใจของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบโครงการย่อมมีหน้าที่ในอันที่จะต้องดำเนินการเพื่อทดแทนผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยฟื้นฟูสภาพภูมิทัศน์และระบบนิเวศสองข้างทางซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปลูกต้นไม้ทดแทนจำนวน ๒,๐๐๐ ต้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและเป็นไป



ตามหลักวิชาการ ซึ่งปัจจุบันสภาพภูมิทัศน์สองข้างทางมีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น และเมื่อคำนึงถึงประโยชน์ ได้เสียทุกด้านประกอบกันแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการฟื้นฟูต้นไม้ในเขตทางเพียงพอ แก่พฤติการณ์แห่งความเสียหายจากการดำเนินโครงการพิพาทแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๘๓/๒๕๖๖)

๒. การคมนาคมและการขนส่งทางน้ำ

๒.๑ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำ

เมื่อนายกองการบริหารส่วนตำบลได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจ้าท่าให้ทำหน้าที่ เป็นเจ้าท่า ในการดูแลรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่เป็นบึง ลำคลอง แม่น้ำขนาดเล็กที่มีพื้นที่ อยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองการบริหารส่วนตำบลย่อมมีอำนาจหน้าที่ในการดูแล รักษาคลองสาธารณะประโยชน์ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังเช่นเป็นอำนาจ ของตนเอง และไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ปลูกสร้างอาคารรุกล้ำคลองสาธารณะประโยชน์ที่มีสภาพดินเลน ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าท่า โดยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป พร้อมทั้งได้ขุดดินเพื่อปรับสภาพ ให้กลับเป็นคลองด้วย แต่นายกองการบริหารส่วนตำบลในฐานะเจ้าท่าได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี ปรับสภาพคลองดังกล่าวให้มีสภาพดินเลนดังเดิม กรณีย่อมเป็นการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำด้วย ประการใด ๆ ให้คลองสาธารณะประโยชน์เกิดการตื้นเขินและเปลี่ยนแปลงร่องน้ำ อันเป็นการใช้อำนาจออกคำสั่งที่ไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ในฐานะเจ้าท่าและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เป็นการสร้างภาระ ให้เกิดกับผู้ฟ้องคดีเกินสมควรแก่เหตุ และเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คลองขวางเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ซึ่งในอดีตประชาชนได้ใช้เป็นเส้นทางสัญจร ทางน้ำและส่งน้ำเข้าไปในพื้นที่ทำการเกษตร จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ปัจจุบัน คลองขวางจะเกิดการตื้นเขิน เนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างพาดทับ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านไปสู่มแม่น้ำ เจ้าพระยาได้ แต่เมื่อไม่ปรากฏว่ามีกรรณสถาปนาที่ดินบริเวณดังกล่าวหรือโอนไปใช้เพื่อการอย่างอื่น ให้พ้นสภาพจากการเป็นทางน้ำสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน คลองขวางจึงยังคงมีสภาพเป็นทางน้ำสาธารณะอันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยเจ้าท่ามีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาตามพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖



ปัจจุบันคำว่า “เจ้าท่า” ตามบทนิยามในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ หมายถึง อธิบดีกรมเจ้าท่า และบุคคลซึ่งอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมาย อันเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นการเฉพาะแล้ว อธิบดีกรมเจ้าท่าอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นเจ้าท่าได้ตามที่เห็นสมควร และเมื่ออธิบดีกรมเจ้าท่าได้มอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เป็น “เจ้าท่า” แล้ว บุคคลนั้นย่อมมีอำนาจหน้าที่ในส่วนที่ได้รับมอบหมายตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังเช่นเป็นอำนาจของตนเอง บุคคลซึ่งอธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมาย จึงมีฐานะเป็น “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ เช่นเดียวกับอธิบดีกรมเจ้าท่า และไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า การมอบหมายดังกล่าวมิใช่เรื่องการมอบอำนาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่เป็นการมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนเจ้าของอำนาจ อันจะทำให้ผู้มอบอำนาจสามารถวางแผนวางกำหนดรายละเอียด และกำกับดูแลการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการมอบอำนาจนั้นได้ ดังนั้น เมื่ออธิบดีกรมเจ้าท่าได้มีคำสั่งที่ ๔๔๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยข้อ ๒ ของคำสั่งดังกล่าวได้กำหนดมอบอำนาจ “เจ้าท่า” ในการอนุญาตให้ชุดลอก คูแลร์รักษาร่องน้ำทางเรือเดินสำหรับร่องน้ำภายในประเทศที่เป็นบึง ลำคลอง แม่น้ำ ขนาดเล็กที่มีพื้นที่อยู่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เพียงแห่งเดียว และร่องน้ำชายฝั่งทะเลขนาดเล็ก รวมถึงการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกรณีที่นายกองัดการบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมเจ้าท่าให้ทำหน้าที่เป็น “เจ้าท่า” ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาล่องขวางซึ่งเป็นคลองสาธารณะประโยชน์ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตนตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ มิใช่การปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่าที่จะต้องกระทำภายใต้การกำกับดูแลของอธิบดีกรมเจ้าท่า

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ถมดินในคลองขวางบริเวณส่วนที่ผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดีและปลูกสร้างบ้านพักคนงานรुक้าเข้าไปในคลองขวาง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุก้าคลองขวาง และต่อมาสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๒ สาขานนทบุรี ตรวจสอบพบว่าผู้ฟ้องคดีได้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปในคลองขวางลักษณะเป็นการถมดินเต็มพื้นที่คลองขวางบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย



พระพุทธศักราช ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ หัวหน้าสำนักงานการขนส่งทางน้ำที่ ๒ สาขานนทบุรี ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะเจ้าท่า จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ล่วงล้ำเข้าไปในคลองขวาง และปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นไปตามสภาพเดิมของคลองขวาง ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามคำสั่งโดยทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำเข้าไปในคลองขวาง พร้อมทั้งขุดดินออกจากคลองขวางแล้วปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพคลองดังเดิม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติไม่ถูกต้องตามคำสั่ง เนื่องจากมิได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีขุดดินออกจากคลองขวาง จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ดินบริเวณคลองขวางให้เป็นไปตามสภาพที่ต้นเขินดังเดิม กรณีย่อมเห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งดังกล่าว เป็นการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำด้วยประการใด ๆ ให้คลองขวางเกิดการตื้นเขิน และเปลี่ยนแปลงร่องน้ำ ซึ่งไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ในฐานะ “เจ้าท่า” ในการดูแลรักษาคลองขวาง อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๑๘ ทวิ มาตรา ๑๑๙ และมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเดินเรือหรือการสัญจรทางน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนควบคุมมิให้มีการกระทำใด ๆ ที่อาจจะเป็นการกีดขวางหรือเป็นอันตรายต่อการเดินเรือหรือการสัญจรทางน้ำของประชาชน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ เป็นการสร้างภาระให้เกิดกับผู้ฟ้องคดีเกินสมควรแก่เหตุ และเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๖๓/๒๕๖๕)

การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลงไปในทะเลอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารริสอร์ท ซึ่งเจ้าของอาคารมิได้ใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัย แต่ใช้เป็นห้องพักรายวันเพื่อให้บริการบุคคลทั่วไปในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งมิได้ใช้สำหรับวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม ถือได้ว่าไม่ใช่กรณีจำเป็นและสมควรตามวัตถุประสงค์ที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำได้ตามข้อ ๕ (๒) ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เมื่อเจ้าท่าได้พิจารณาแล้วไม่อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารดังกล่าวล่วงล้ำลำแม่น้ำ กรณีย่อมเป็นการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลงไปในทะเลโดยมิได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ



การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ เจ้าท่าจึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่ล่องลำลำแม่น้ำ ดำเนินการรื้อถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารล่องลำลำแม่น้ำในพื้นที่เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี โดยไม่ได้รับอนุญาต ต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบแจ้งการฝ่าฝืนการปลูกสร้างสิ่งล่องลำลำแม่น้ำ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และได้ยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณา อนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่องลำลำแม่น้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยอ้างว่าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีก่อสร้าง มาก่อนปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และไม่เคยได้รับอนุญาตมาก่อน ซึ่งหากกรณีเป็นไปตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง การพิจารณาประเภทของอาคารและสิ่งล่องลำลำแม่น้ำทั่วประเทศที่ปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๓๗ ไม่จำกัดประเภทและลักษณะ เป็นอาคารและ สิ่งปลูกสร้างล่องลำลำแม่น้ำที่ฟังอนุญาตได้ตามข้อ ๖ (๑) ของประกาศดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาได้ตรวจสอบแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่า สิ่งปลูกสร้าง ของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะอาคารเป็นรีสอร์ท ผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้ประโยชน์เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น แต่เป็นไป เพื่อให้บริการในเชิงพาณิชย์ โดยใช้เป็นห้องพักรายวันสำหรับบุคคลทั่วไป อีกทั้งมิได้ใช้สำหรับวิถีชีวิต ชุมชนดั้งเดิมตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง และยังเป็น การปลูกสร้างสิ่งล่องลำลำแม่น้ำลงไปในทะเล ทางทิศตะวันออกของเกาะล้าน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกด้วย จึงถือได้ว่าไม่ใช่กรณีจำเป็น และสมควรตามวัตถุประสงค์ที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งล่องลำลำแม่น้ำได้ตามข้อ ๕ (๒) ของประกาศ กระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้าง อาคารหรือสิ่งอื่นใดล่องลำลำแม่น้ำตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่องลำลำแม่น้ำดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างสิ่งล่องลำลำแม่น้ำลงไปในทะเลโดยมิได้รับอนุญาต จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน ต่อมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าท่าจึงมีอำนาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ



ดังกล่าว ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำแม่น้ำดำเนินการรื้อถอน หรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำแม่น้ำออกไปจากทะเล จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่งผลให้คำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเดียวกัน ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๙๔/๒๕๖๕)

๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ

การจัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้สนามบินเรียกเก็บได้เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการบินพลเรือน ซึ่งมีบทเฉพาะกาลกำหนดให้สนามบินอนุญาตที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ มีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกได้ โดยให้ถือว่าได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว รวมทั้งให้กฎกระทรวง ระเบียบหรือข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบหรือข้อบังคับในเรื่องนั้น ๆ ใช้บังคับ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ใช้ท่าอากาศยานอุบลราชธานีซึ่งเป็นสนามบินอนุญาตที่ให้บริการสาธารณะในการเดินทางภายในประเทศ กรมท่าอากาศยานจึงมีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๖๐/๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และสามารถจัดเก็บได้ในอัตราคนละครั้งละไม่เกิน ๕๐ บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เรียกเก็บอยู่ในขณะที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตามข้อ ๒ ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ ประกอบมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้โดยสารเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียจากท่าอากาศยานอุบลราชธานีไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งสายการบินแอร์เอเชียได้จำหน่ายบัตรโดยสารพร้อมกับเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกจากผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเงินคนละ ๕๐ บาท แทนท่าอากาศยานอุบลราชธานี และผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ชำระเงินดังกล่าวโดยการจองบัตรโดยสารผ่านทางระบบออนไลน์เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ แสดงว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ใช้ท่าอากาศยานอุบลราชธานีซึ่งเป็นสนามบินอนุญาตที่ให้บริการสาธารณะในการเดินทางภายในประเทศ กรมท่าอากาศยาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๖๐/๓๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และสามารถจัดเก็บได้ในอัตราคนละครั้งละไม่เกิน ๕๐ บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เรียกเก็บอยู่ในขณะที่พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามข้อ ๒ ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๖๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยสายการบินแอร์เอเชียมีหน้าที่จัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกดังกล่าวแทนผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้เจ้าของ ผู้จดทะเบียนอากาศยาน หรือผู้ดำเนินการเดินอากาศเป็นผู้จัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออก พ.ศ. ๒๕๕๒ นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดียังสามารถเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกในอัตราดังกล่าวต่อไปได้จนกว่าจะมีการปรับเพิ่มค่าบริการผู้โดยสารขาออก ซึ่งในกรณีที่มีการปรับเพิ่มค่าบริการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องไปดำเนินการขออนุมัติจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๐/๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ เสียก่อน แม้ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๖๖ จะถูกยกเลิกโดยข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๘๔ ก็ไม่มีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียสิทธิในการจัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น การจัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกจากผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเงินคนละ ๕๐ บาท จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสาม (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๓๐-๑๓๒/๒๕๖๔)

แม้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานให้กับ



อากาศยานขนาดเล็กของบริษัทเอกชนในเที่ยวบินที่ใช้เพื่อการฝึกบินภายในประเทศ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ได้ถูกยกเลิกไปแล้วโดยข้อ ๑ (๑) ของกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ตาม แต่กฎกระทรวงฉบับใหม่มิได้มีบทเฉพาะกาลกำหนดให้ประกาศกระทรวงคมนาคมฯ ดังกล่าวสิ้นผลใช้บังคับหรือมีผลใช้บังคับต่อไป จึงต้องพิจารณาว่าการออกกฎกระทรวงฉบับใหม่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของหลักการเดิมที่เคยกำหนดในกฎกระทรวงฉบับเดิมหรือไม่ เพราะหากกฎกระทรวงฉบับใหม่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของหลักการตามกฎหมายฉบับเดิมก็ย่อมมีผลทำให้บรรดาประกาศหรือคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกมาโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับเดิมต้องถูกยกเลิกไปด้วยเนื่องจากประกาศหรือคำสั่งดังกล่าวจะไปขัดหรือแย้งกับหลักการของกฎกระทรวงฉบับใหม่ในทางตรงกันข้าม หากกฎกระทรวงฉบับใหม่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของหลักการตามกฎหมายฉบับเดิม บรรดาประกาศหรือคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกมาโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับเดิมก็ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลของกฎกระทรวงทั้งสองฉบับแล้วเห็นว่า กฎกระทรวงฉบับใหม่มีหลักการและเจตนารมณ์ในการบังคับใช้เช่นเดิม จึงถือไม่ได้ว่ากฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลเป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานให้กับอากาศยานขนาดเล็กของบริษัทเอกชนในเที่ยวบินที่ใช้เพื่อการฝึกบินภายในประเทศ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ดังนั้น การที่บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานขนาดเล็กของผู้โดยสารที่ใช้เพื่อการฝึกบินภายในประเทศ จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้โดยสาร

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้โดยสารเป็นผู้ประกอบกิจการรับสอนการขับเครื่องบิน โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยาน เพื่อการฝึกบินภายในประเทศตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานให้กับอากาศยานขนาดเล็กของบริษัทเอกชนในเที่ยวบินที่ใช้เพื่อการฝึกบินภายในประเทศ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๖ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยข้อ ๑ ของกฎกระทรวงฉบับใหม่กำหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) แต่โดยที่กฎกระทรวงฉบับใหม่มิได้มีบทเฉพาะกาลกำหนดให้ประกาศกระทรวงคมนาคมฯ ฉบับลงวันที่



๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ สิ้นผลใช้บังคับหรือให้มีผลใช้บังคับต่อไป จึงต้องพิจารณาว่าการออกกฎกระทรวงฉบับใหม่มายกเลิกและใช้บังคับแทนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ นั้น เป็นการออกกฎกระทรวงเพื่อแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของหลักการเดิมที่เคยกำหนดในกฎกระทรวงฉบับเดิมหรือไม่ เพราะหากกฎกระทรวงฉบับใหม่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของหลักการตามกฎกระทรวงฉบับเดิมก็ย่อมมีผลทำให้บรรดาประกาศหรือคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกมาโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงฉบับเดิมต้องถูกยกเลิกไปด้วย เนื่องจากประกาศหรือคำสั่งดังกล่าวจะไปขัดหรือแย้งกับหลักการของกฎกระทรวงฉบับใหม่ ในทางตรงกันข้าม หากกฎกระทรวงฉบับใหม่มิได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของหลักการตามกฎกระทรวงฉบับเดิม บรรดาประกาศหรือคำสั่งต่าง ๆ ที่ออกมาโดยอาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงฉบับเดิมก็ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาหลักการและเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงทั้งสองฉบับแล้วเห็นว่า กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังคงมีหลักการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ เพียงแต่กฎกระทรวงฉบับใหม่ได้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมบางรายการให้สูงขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น และได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ในการจำแนกขนาดของอากาศยานเพื่อการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศเท่านั้น นอกจากนี้ แม้ข้อ ๒ ของกฎกระทรวงฉบับใหม่จะมีการแก้ไขวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากเดิมที่เคยกำหนดให้เรียกเก็บตามน้ำหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้น เป็นให้เรียกเก็บตามมวลวิ่งขึ้นสูงสุดก็ตาม แต่ข้อ ๖ ของกฎกระทรวงทั้งสองฉบับ ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานให้แก่อากาศยานประเภทต่าง ๆ เหมือนกัน จึงต้องถือว่ากฎกระทรวงฉบับใหม่มีหลักการและเจตนารมณ์ในการบังคับใช้เช่นเดิม และถือไม่ได้ว่ากฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลเป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานให้กับอากาศยานขนาดเล็กของบริษัทเอกชนในเที่ยวบินที่ใช้เพื่อการฝึกบินภายในประเทศ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ดังนั้น การที่บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานขนาดเล็กของผู้ฟ้องคดีที่ใช้เพื่อการฝึกบินภายในประเทศ จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ฟ้องคดีไปแล้วบางส่วน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องคืนเงินค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กรมการบินพลเรือน เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด
ที่ อ. ๕๖๒/๒๕๖๖)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนวนศาลปกครอง ๑๓๕๕

บทที่ ๑๓

คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๑.๑ การดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

เมื่อมีผู้ปลูกสร้างอาคารหรือปลูกป่าสิ่งใด ๆ ลงในคลองสาธารณะประโยชน์ อันเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตแห่งท้องที่ที่มีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกปลูกดังกล่าว ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาคคลองสาธารณะประโยชน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งปลูกปลูกที่ปลูกสร้างลงในคลองสาธารณะประโยชน์ในเขตท้องที่ของตน รื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกปลูกดังกล่าวไปให้พ้นจากคลองสาธารณะประโยชน์ได้ตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) (๑๐) และมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประกอบกับข้อ ๑ และข้อ ๔ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒ และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๒๖๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๖

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า มีประกาศกระแสพระบรมราชโองการ เรื่อง ขยายการหวงห้ามและจัดซื้อที่ดินสำหรับการทดน้ำไขน้ำในบริเวณเขียงรากน้อยและบางเหี้ย พุทธศักราช ๒๔๖๗ ซึ่งลำดับที่ ๑๐ ในประกาศและแผนที่แสดงเขตรัดน้ำแนบท้ายประกาศกระแสพระบรมราชโองการปรากฏชื่อคลองลาดพร้าวอยู่ก่อนแล้ว ทำให้เชื่อได้ว่าคลองลาดพร้าวเป็นคลองที่ขุดขึ้นตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๖๗ และเป็นคลองที่อยู่ในพื้นที่กำหนดเขตที่ดินที่จะทำการทดน้ำไขน้ำตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่การเพาะปลูกและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กิจการของสาธารณชนทั่วไป อีกทั้ง ฝ่ายผู้ฟ้องคดีและฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีต่างรับกันว่าคลองลาดพร้าวเคยเป็นทางสัญจรทางน้ำของประชาชนมาก่อน คลองลาดพร้าวจึงเป็นคลองอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือเป็นที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจากการตรวจสอบระวางแนวเขตตามเอกสารสิทธิในที่ดินของเอกชนทุกแปลงที่ระบุข้างเคียงติดกับคลองลาดพร้าวแล้วนำมากำหนดเป็นแนวเขตคลองลาดพร้าว ปรากฏว่าแนวเขตคลองลาดพร้าวมีความกว้างประมาณ ๔๕ ถึง ๕๐ เมตร



มีร่องน้ำกว้างประมาณ ๓๕ ถึง ๓๘ เมตร และหากพิจารณาสำเนาภาพถ่ายที่ดินของโฉนดที่ดินบริเวณใกล้เคียง จะเห็นได้ว่า ที่ดินดังกล่าวมีด้านทิศตะวันออกจดคลองชลประทาน (คลองลาดพร้าว) แม้จะเป็นส่วนของพื้นดิน แต่ก็ไม่ได้เป็นที่ดินของเอกชนรายใด และถัดจากส่วนของพื้นดินก็เป็นส่วนของลำน้ำคลองลาดพร้าว กรณีจึงเชื่อว่าแนวเขตคลองลาดพร้าวเป็นไปตามผลการตรวจสอบของผู้อำนวยการเขตจตุจักร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งระบุแนวเขตคลองลาดพร้าวรวมถึงส่วนที่เป็นคันคลองหรือพื้นดิน ส่วนที่เป็นที่ชายตลิ่งหรือส่วนที่น้ำท่วมถึง และส่วนที่เป็นลำน้ำประกอบกัน การที่คลองลาดพร้าวเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือเป็นที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นทางน้ำที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีย่อมอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งในการดำเนินการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ รวมทั้งดูแลรักษาที่สาธารณะตามมาตรา ๕๐ ประกอบกับมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) (๑๐) และมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ นอกจากนี้ ข้อ ๑ และข้อ ๔ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒ ยังได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้บุคคลผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งปลูกปักใด ๆ ลงในที่ดิน ในแม่น้ำลำคลอง อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือเป็นที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือรुक้าเข้าไปในที่ดินดังกล่าว ให้รื้อถอนไปให้พื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นได้ ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๒๖๗/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๖ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการเขตแห่งท้องที่ที่มีการปลูกสร้างอาคารหรือปลูกปักสิ่งใด ๆ ลงในที่ดิน ในแม่น้ำลำคลอง อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือเป็นที่ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือรุก้าเข้าไปในที่ดินดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการตามประกาศของคณะปฏิวัติข้างต้น ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอาคารลงในแนวเขตคลองลาดพร้าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๖) (๑๐) และมาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๑ และข้อ ๔ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒ ในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ปลูกสร้างลงในแนวเขตคลองลาดพร้าว รื้อถอนอาคารให้พ้นจากแนวเขตคลองลาดพร้าวได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารให้พ้นจากคลองลาดพร้าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๔๖/๒๕๖๕)



๑.๒ การดูแลรักษาทางสาธารณประโยชน์

กรณีที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ใช้อำนาจดังกล่าวคัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของเอกชน โดยให้เหตุผลว่าที่ดินที่เอกชนนำรังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น มิใช่เป็นการใช้สิทธิในฐานะของบุคคลหรือเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงมิใช่การใช้สิทธิโต้แย้งสิทธิกันระหว่างเอกชนกับเอกชน เจ้าพนักงานที่ดินย่อมไม่อาจทำการสอบสวนเปรียบเทียบและสั่งการตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ การที่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบและไม่สั่งการให้ออกโฉนดที่ดินแก่ผู้ขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าวตามบทบัญญัติข้างต้น จึงไม่ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ส. ได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินในที่ดินที่ไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน โดยเป็นการยื่นขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕ ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้แทนของอำเภอบางละมุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้แทนของเมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าว นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการรังวัดที่ดินว่า บริเวณที่ขอออกโฉนดที่ดินในระวางเขียนชายทะเลไว้ โดยสภาพที่ดินและการทำประโยชน์มีลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ยกพื้นสูง ด้านล่างเป็นหาดทรายน้ำทะเลท่วมถึง สภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่ที่ดินที่ขอออกโฉนดที่ดินที่ข้างรังวัดสำรวจซึ่งตรงกับคำคัดค้านของผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ได้คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินว่าแนวเขตที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีนำขึ้นเพื่อขอออกโฉนดที่ดินอยู่ในเขตชายทะเลน้ำทะเลท่วมถึง โดยมีสิ่งปลูกสร้างยกพื้นสูงให้พื้นน้ำทะเลเมื่อพิจารณาหลักฐานภาพถ่ายอาคารสิ่งปลูกสร้างบริเวณที่ดินพิพาทที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้แสดงหลักฐานต่อศาล ประกอบสำเนาภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. ๒๔๙๕ พ.ศ. ๒๔๙๖ พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว จะเห็นได้ว่า สำเนาภาพถ่ายทางอากาศตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นต้นมา ที่ดินบริเวณดังกล่าวมีน้ำทะเลท่วมถึงและมีสภาพเป็นชายหาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน



ซึ่งตามภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. ๒๔๙๕ และปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เดิมบริเวณที่ดินพิพาทมีลักษณะเป็น
ที่ลาดลงไปในทะเล สภาพเป็นชายหาดไม่มีสิ่งปลูกสร้าง แต่ต่อมาเริ่มมีการก่อสร้างอาคารรุกล้ำลงไป
ในทะเลตลอดแนวปรากฏตามภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา สอดคล้องกับสำเนา
ภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ในเอกสารท้ายคำฟ้อง ที่แสดงให้เห็นภาพของสิ่งปลูกสร้างบริเวณ
ที่ตั้งของที่ดินพิพาทรุกล้ำแนวชายหาดลงไปในทะเล อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีรับว่าพื้นที่ได้อาคารยกพื้นสูง
เพื่อยกระดับอาคารให้ได้แนวระนาบ สอดคล้องกับภาพถ่ายอาคารสิ่งปลูกสร้างบริเวณที่ขอรังวัด
ออกโฉนดที่ดินที่ก่อสร้างยกพื้นโดยฐานเป็นเสาสูง ได้พื้นอาคารเป็นพื้นที่โล่งเพื่อรองรับการขึ้นลง
ของน้ำทะเล มีน้ำท่วมอยู่ใต้อาคาร นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๑
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๑
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการฟื้นฟูบูรณะและพัฒนาเมืองพัทยา
(โครงการถมทะเลบริเวณพัทยาใต้ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยา และโครงการฟื้นฟู
บูรณะชายหาดพัทยา) โดยมีแผนการรื้อถอนอาคารรุกล้ำชายหาดพัทยาใต้จำนวน ๑๐๑ อาคาร
รวมถึงอาคารที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีขอออกโฉนดที่ดินด้วย จากข้อเท็จจริงข้างต้นจึงรับฟังได้ว่า
บริเวณที่ดินพิพาทมีลักษณะเป็นแนวชายหาดลงไปในทะเล ถือเป็นชายหาดอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามข้อ ๑๔ (๑)
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗

ผู้แทนของอำเภอท้องที่ในฐานะนายอำเภอท้องที่เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ
ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔
เป็นผู้มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเมืองพัทยาและมีหน้าที่ในการคุ้มครอง
และดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๗ มาตรา ๕๔ และมาตรา ๖๒
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๒๒
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๖ วรรคหนึ่ง



ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งการที่ผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้คัดค้านการรังวัดออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากที่ดินที่ขออนุญาตที่ดินอยู่ในเขตชายทะเลน้ำท่วมถึง เป็นกรณีที่มีอำนาจในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ใช้อำนาจคัดค้านแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ มิใช่การใช้สิทธิในฐานะของบุคคลหรือเอกชนซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงมิใช่เป็นการโต้แย้งสิทธิกันระหว่างเอกชนกับเอกชน เจ้าพนักงานที่ดินย่อมไม่อาจทำการสอบสวนเปรียบเทียบและสั่งการตามมาตรา ๖๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการสอบสวนเปรียบเทียบและไม่สั่งการให้ออกโฉนดที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ส. ตามบทบัญญัติข้างต้น จึงไม่ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๐๘/๒๕๖๖)

๑.๓ การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

เมื่อหลักฐานสำหรับที่ดินข้างเคียงทุกแปลงยืนยันตรงกันว่าบริเวณที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ ประกอบกับเมื่อครั้งมีการรังวัดออกโฉนดที่ดินแปลงข้างเคียงด้านทิศเหนือของที่ดินพิพาท ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายอำเภอท้องที่ได้รับรองแนวเขตไว้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ ทั้งยังได้ลงชื่อรับรองแนวเขตในการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) อีกด้วย และเมื่อพิจารณาภาพถ่ายทางอากาศบริเวณที่ดินพิพาทร่วมกับผลการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์ แต่มีสภาพเป็นหนองน้ำที่ชาวบ้านรับทราบว่าเป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ กรณียอมฟังเป็นยุติได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ ดังนั้น การรังวัดและการออก น.ส.ล. ในที่ดินดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) แปลงพิพาทโดยอ้างว่าออกทับที่ดินบางส่วนของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นที่ดินแปลงคงเหลือของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) เลขที่ ๒๓๐ เดิม ที่ตั้งอยู่ระหว่าง น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๐ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๑ กับที่สาธารณประโยชน์แปลงหนองเหลา ข้อเท็จจริงปรากฏว่า น.ส. ๓ เลขที่ ๒๓๐ และ น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๐ ฉบับอำเภอและสารบบที่ดินสูญหาย รวมทั้งไม่มีข้อมูลในระบบสารสนเทศ ทำให้ไม่สามารถพิสูจน์ทราบความเป็นมาของที่ดินได้ว่าออกจากหลักฐานใด กรณีจึงต้อง



พิจารณาจากพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและหลักฐานสำหรับที่ดินแปลงข้างเคียง ซึ่งเมื่อพิจารณาหลักฐานสำหรับที่ดินแปลงข้างเคียงทั้งหมดได้รับการยืนยันตรงกันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๘ ว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์หนองเหล่า ประกอบกับผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอท้องที่ ได้รับรองแนวเขตที่ดินพิพาทว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์หนองเหล่าไว้ในตอนรังวัดเพื่อก่อออกโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๔๑๓ (ที่ดินข้างเคียงด้านทิศเหนือของที่ดินพิพาท) ทั้งยังได้ลงชื่อรับรองแนวเขตในการรังวัดออก น.ส.ล. แปลงพิพาทด้วย นอกจากนี้ ในการขอออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๐ และในการขอแบ่งแยก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๑ จาก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๐ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ต่างก็ระบุเขตติดต่อด้านทิศตะวันออกกว่าจดหนองสาธารณประโยชน์ โดยไม่มีการโต้แย้งแนวเขตที่ดิน อีกทั้งผลการอ่าน แปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณที่ดินพิพาทที่ออก น.ส.ล. แปลงหนองเหล่า ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๒๕ พ.ศ. ๒๕๓๔ และ พ.ศ. ๒๕๔๕ ปรากฏพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์ สำหรับผลการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ บริเวณที่ดินพิพาทที่ออก น.ส.ล. แปลงหนองเหล่า สภาพหนองน้ำยังคงเป็นหนองน้ำที่มีน้ำตลอดปี โดยชาวบ้านรับทราบร่วมกันว่าเป็นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ที่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ บริเวณข้างเคียงหนองน้ำมีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่ม มีวัชพืชขึ้นปกคลุม สลับกับไม้พุ่ม และมีหนองน้ำขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วบริเวณ กรณีจึงฟังเป็นยุติได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์หนองเหล่า ดังนั้น การรังวัดและการออก น.ส.ล. แปลงหนองเหลาดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๑๑/๒๕๖๕)

ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่ราษฎรร่วมกันสงวนไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งน้ำและที่เลี้ยงสัตว์ จึงมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้จะมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินครอบคลุมที่ดินพิพาท แต่เมื่อไม่มีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินพิพาทจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับประชาชนยังคงใช้ประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวร่วมกัน และไม่ได้มีการจัดที่ดินแปลงอื่นให้ประชาชนใช้ร่วมกันทดแทนโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินย่อมไม่มีผลเป็นการถอนสภาพที่ดินพิพาทจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจึงไม่อาจนำที่ดิน



พิพาทไปจัดให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ได้ ดังนั้น การที่นายอำเภอท้องที่และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาได้ดำเนินการเกี่ยวกับการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดินพิพาทตามขั้นตอนที่มาตรา ๘ تري แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อเกษตรกรที่เข้าถือครองทำกินในที่ดินพิพาท

เดิมที่ดินพิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งทางราชการได้ดำเนินการจัดให้ราษฎรเข้าทำกินตามโครงการจัดที่ดินหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๖ เห็นชอบให้กรมป่าไม้มอบพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติบริเวณนี้ที่เสื่อมสภาพแล้วให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นำไปดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน หลังจากนั้น กิ่งอำเภอพนมดงรักได้นำที่ดินพิพาทไปขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ และนายอำเภอพนมดงรัก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินเพื่อขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ซึ่งจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์พิพาท พยานบุคคลอันได้แก่ เจ้าของที่ดินข้างเคียง ตลอดจนราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ต่างให้ถ้อยคำสอดคล้องกันเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว ทั้งนี้ พยานบุคคลที่ให้ถ้อยคำล้วนเป็นราษฎรในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอันเป็นที่ตั้งของที่สาธารณประโยชน์พิพาท และเป็นบุคคลที่ได้รับการจัดที่ดินให้ทำกินตามโครงการจัดที่ดินหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา บุคคลเหล่านี้ย่อมทราบความเป็นมาของที่สาธารณประโยชน์พิพาทเป็นอย่างดี แม้ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าตนได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทเป็นระยะเวลาประมาณ ๔ ปี ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ (ส.ป.ก. สุรินทร์) จะดำเนินการรังวัดที่ดินพิพาทเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ก็ตาม แต่จะเห็นได้ว่า หากผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินช่วงเวลาดังกล่าวและที่ดินพิพาทไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์ ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องได้รับการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกทั้งบริเวณอาณาเขตของที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว ไม่มีราษฎรรายใดได้รับการจัดที่ดิน กรณีย่อมฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่ราษฎรในหมู่บ้านร่วมกันสงวนไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งน้ำและที่เลี้ยงสัตว์ ที่ดินพิพาทจึงมีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับ



ประชาชนยังคงใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวร่วมกัน และไม่ได้มีการจัดที่ดินแปลงอื่นให้ประชาชนใช้ร่วมกันทดแทนโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตปฏิรูปที่ดินย่อมไม่มีผลเป็นการถอนสภาพที่ดินพิพาทจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ส.ป.ก. สุรินทร์ จึงไม่อาจนำที่ดินพิพาทไปจัดให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือเกษตรกรรายอื่นเข้าทำประโยชน์ได้ ต้องถือว่าที่ดินพิพาทยังมีสภาพเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจหน้าที่ในการนำที่ดินแปลงดังกล่าวมาขออนุญาต น.ส.ล. ได้ตามมาตรา ๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินเพื่อขอให้ออก น.ส.ล. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาปราสาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ทำการรังวัดปักหลักเขตที่ดินแปลงดังกล่าว โดยมีตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลบักได เป็นผู้นำชี้แนวเขต ซึ่ง ส.ป.ก. สุรินทร์ ไม่ได้คัดค้านการรังวัด อีกทั้ง ราษฎรผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงยังให้อภัยการรับรองว่าการรังวัดปักหลักเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวถูกต้องตรงตามสภาพความเป็นจริงทั้งอาณาเขต ระยะ และข้างเคียง ประกอบกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดมีมติยินยอมให้ออก น.ส.ล. ตามผลการรังวัด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้เสนอเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อให้ดำเนินการออก น.ส.ล. ต่อไป อันเป็นการดำเนินการรังวัดเพื่อออก น.ส.ล. ที่ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๘ ตรี แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑ และข้อ ๒ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้อ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ และข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบหมายให้สภาตำบลมีส่วนช่วยเหลือควบคุมการดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๙๘/๒๕๖๕)

หมายเหตุ ๑. ปัจจุบันมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑)

